

0004634-55.2015.8.26.0635

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 6023/2015 -

73º Distrito Policial - Jaçanã, 690/2015 - 73º Distrito Policial - Jaçanã

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON HENRIQUE CAETANO DE SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0004634-55.2015.8.26.0635 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0004634-55.2015.8.26.0635

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 6023/2015 -

73º Distrito Policial - Jaçanã, 690/2015 - 73º Distrito Policial - Jaçanã

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON HENRIQUE CAETANO DE SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

JEFERSON HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, em 19 de junho de 2015, nesta cidade e comarca, trazia consigo 21 (vinte e um) "ependorfs" de cocaína em forma de "crack", além da quantia de R\$ 46,00 (quarenta e seis reais), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia (fls. 1d/2d) veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 07 de julho de 2015 (fls. 40).

Em 16 de setembro de 2015, ante a concessão da ordem no HC nº 2149165-

68.2015.8.26.0000, foi expedido alvará de soltura em favor de Jeferson (fls. 58 e

63).

Em 23 de março de 2016, após decretar a revelia do réu, ante sua ausência injustificada, sobreveio sentença (fls. 73/80) que julgou procedente o pedido inicial e condenou o réu à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no piso mínimo unitário legal, determinando-se a expedição de mandado de prisão.

Publicada em audiência a sentença (fls. 81), a defesa interpôs recurso de apelação (fls. 83).

O mandado de prisão expedido foi cumprido em 2 de dezembro de 2016 (fls. 133/134). A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 01 de abril de 2016 (fls. 136).

Em 14 de março de 2018 foi concedido, pelo juízo das execuções, indulto ao sentenciado (fls. 170), que não alcançou a pena de multa.

Em 7 de maio de 2018, pelo v. acórdão de fls. 161, foi acolhida preliminar para declarar a nulidade do processo, desde a audiência de instrução e julgamento, inclusive, determinando expedição de alvará de soltura.

Publicado em 25 de maio de 2018 (fls. 165), transitou em julgado para o Ministério Público em 10 de julho de 2018 (fls. 166) e para a defesa em 07 de dezembro de 2018.

Em 05 de agosto de 2019 sobreveio nova sentença (fls. 201/206) que agora julgou procedente o pedido inicial e condenou o réu à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso mínimo unitário legal, substituída por uma restritiva de direitos.

Publicada em 06 de agosto de 2019 (fls. 208), não houve recurso.

Apenas em 24 de novembro de 2021 (fls. 212/213) proferiu-se despacho para que se certificasse o trânsito em julgado e fosse expedida guia de recolhimento.

No entanto, os autos permaneceram em cartório sem andamento.

Não foi dado, assim, início ao cumprimento da pena.

É o relatório.

Decido.

Imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, causa de extinção da punibilidade.

Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, o prazo prescricional é regulado pela pena aplicada, conforme disposto no artigo 110, § 1º, do Código Penal.

Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, se o máximo da pena é igual ou superior a 1 (um) ano e sendo superior, não excede a 2 (dois) anos, o prazo prescricional será de 04 (quatro) anos.

O réu contava com menos de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, de modo que os prazos prescricionais são reduzidos pela metade.

Desta feita, considerando-se o tempo decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, verifica-se o decurso do prazo prescricional. Não havendo outras causas interruptivas ou suspensivas da prescrição a incidir no presente caso, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de JEFERSON HENRIQUE CAETANO DE SOUZA, com fundamento no artigo 109, inciso V, c.c. os artigos 115 e 107, inciso IV, todos do Código Penal, e artigo 61 do Código de Processo Penal.

Torno sem efeito o despacho de fls. 212/213, itens 1 a 9. Cumpra-se os demais itens.

Providencie a serventia o cancelamento da guia de recolhimento de fls. 218, bem como da certidão de fls. 217.

Oportunamente, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P.I.C.

São Paulo, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA